mobilis موبيليس
معا، نصنع المستقبل

الشروط العامة للبيع لعروض الدفع المسبق و كونترول 5G/ 4G

ديباجة: يحدد هذا العقد الشروط العامة لبيع عروض " الدفع المسبق و كونترول" (المعينة فيما سيأتي بعبارة ش.ع.ب)، التشريع والتنظيم المعمول بهما في الجزائر، ولاسيما دفاتر شروط التي تحوزها أ.تي.أم موبيليس: - دفتر الشروط المتعلق بإقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع GSM و استغلالها و توفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور; .- دفتر الشروط المتعلق بإقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية من الجيل الثالث (3G) وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة " اتصالات الجزائر للهاتف النقال ". - دفتر الشروط المتعلق بإقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة من الجيل الرابع (4G) واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهورالممنوحة لشركة " اتصالات الجزائر للهاتف النقال شركة ذات أسهم".- دفتر الشروط المتعلق بإقامة واستغلال شبكة للاتصالات الالكترونية النقالة المفتوحة للجمهور من الجيل الخامس (5G) توفير الخدمات المرتبطة بها، وتخضع العلاقة بين الطرفين، إلى الشروط العامة للبيع، وشروط طقم "الدفع المسبق و كونترول موبيليس" وبطاقة التسعيرة الملائمة للعرض الذي اشترك فيه. إن عرض "الدفع المسبق أو كونترول " مستقل ماديا وتعاقديا عن المطرف المستعمل من طرف المشترك, تتمثل الوثائق التعاقدية التي تلزم أ.تي.أم موبيليس بالمشترك في تاريخ الاكتتاب فيما يلي : -الشروط العامة للبيع الحالية (المشار إليها فيما يلي بـ "ش.ع.ب")؛ - نموذج الاشتراك ، وملحقه (ملاحقه) إن وجدت (يشار إليه فيما يلي بـ "الشروط الخاصة") ؛ - بطاقات الأسعار الخاصة بالعرض المختار من طرف المشترك والمسلم عند اكتتاب العقد ؛ - عند الاقتضاء ، الشروط المحددة المتعلقة بالخدمات الاختيارية المكتتبة من طرف المشترك (يشار إليها فيما يلي بـ "الشروط الخاصة") كما هو موضح ومقبول في ملحق عقد الاشتراك. إن عرض " الدفع المسبق و كونترول " مستقل ماديًا وتعاقديًا عن الجهاز المطرفي الذي يستخدمه الزبون.

1. تعريفات:

1.1 تعريفات الزبون: 1.1.1 المشترك: كل شخص طبيعي أو معنوي، يتمتع بالأهلية القانونية من أجل القيام بالتزام، ومسؤول قانونا تجاه أ.تي.أم موبيليس ، والذي بعد التسجيل المسبق في اشتراك الهاتف النقال الذي تكون الخدمة فيه موضوع دفع مسبق، مطابق للتنظيم المعمول به بموجب عقد يكون معرفاً من خلاله، يقوم باستعمال خدمات الهاتف النقال من خلال بطاقة SIM/USIM مسجلة في شبكة أ.تي.أم موبيليس.**2.1.1 تعريف المشترك النشط:** يعتبر مشتركًا نشطًا في خدمات الهاتف النقال أي مشترك مدفوع مقدمًا قام خلال آخر **مائة وعشرين (120)** يومًا على الأقل بتنفيذ إحدى العمليات التالية: - إرسال أو استقبال مكالمة صوتية أو مكالمة فيديو؛ - إرسال رسالة نصية قصيرة أو رسالة وسائط متعددة ؛ - إنشاء اتصال بالإنترنت ، باستثناء جميع الاتصالات من منصات أ. تي. أم موبيليس. سيتم إلغاء تنشيط المشتركين الذين لم يقوموا بأي من العمليات المذكورة أعلاه خلال الفترة المذكورة أعلاه بشكل منهجي من طرف أ. تي. أم موبيليس. يتعين على أ. تي. أم موبيليس وضع آليات لإبلاغ المشتركين قبل إلغاء تنشيط SIM / USIM الخاصة بهم ، في غضون المهلة المحددة أعلاه. **3.1.1 المستخدم القاصر أو ناقص الاهلية:** يعني بالمعنى المقصود في " ش.ع.ب " الحالية طفلًا و / أو شخصًا ناقص الاهلية ، الذي يستخدم خط هاتف نقال ، ممنوح من قبل صاحب عقد الاشتراك ، الذي هو الوصي القانوني على هذا المستخدم والمسؤول القانوني عن استعمالات الخط.

2.1 تعريف الخدمة المُقدمة: يُقصد بها خدمات الاتصالات لمعيار 2G / 3G / 4G /5G بما في ذلك خدمات الصوت والبيانات والوسائط المتعددة لمستخدمي الخدمة، من جهاز مطرفي متنقل متوافق مصمم لتلقي بطاقة SIM (وحدة تعريف المشترك) أو بطاقة USIM (وحدة تعريف المشترك العالمية).

3.1 تعريف شريحة SIM و USIM:"SIM وحدة تعريف المشترك" أو "وحدة هوية المشترك العالمي USIM " تعني وحدة إلكترونية لتعريف المشترك والتي تسمح بالنفاذ إلى الخدمات.

1.3.1 بطاقة USIM/SIM للتعبئة والدفع و/ أو التفعيل : هي بطاقة USIM/SIM مستخدمة حصريا للقيام بعمليات تعبئة الرصيد، ودفع الفواتير و/أو تفعيل بطاقات USIM/SIM.

2.3.1 بطاقة USIM/SIM آلة إلى آلة (M2M) أو انترنت الأشياء (IoT): هي بطاقة USIM/SIM مستخدمة للاتصال بين الأجهزة أو الأشياء المتباعدة لنقل البيانات. المكالمات الواردة من هذه البطاقات تتم دون تدخل بشري.

4.1 تعريف الجهاز المطرفي :يُقصد به جهاز مستقبل لبطاقة SIM / USIM، يمكن من النفاذ عن طريق هيرتزي، إلى الشبكة العمومية للمواصلات اللاسلكية حسب معايير GPRS،GSM ،UMTS،EDGE ، HSPA / HSPA +, LTE-advanced و/ أو5G .يتم ربط الاتصال من كل الأماكن المتواجدة تحت مجال تغطية محطات الراديو والتي تلتقط إشارات الجهاز المستعمل.

5.1 تعريف شبكة اتصالات 5G/ 4G/3G/2G :شبكة المواصلات اللاسلكية من الجيل الثاني 2G تعني الشبكة العمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع (2G)(الذي يتضمن اللجوء إلى تكنولوجيات EDGE.) ;**شبكة المواصلات اللاسلكية من الجيل الثالث 3G** تعني شبكة عمومية للاتصالات اللاسلكية الخلوية التي تعمل بحسب معايير UMTS التي تسمح برفع حجم التدفق بشكل ملحوظ قصد نقل المعطيات ;**شبكة المواصلات اللاسلكية من الجيل الرابع 4G أو شبكة الجيل الرابع 4G** تعني شبكة عمومية أرضية للمواصلات اللاسلكية النقالة التي تستعمل تكنولوجيات لاسلكية كهربائية مطابقة لخصوصيات المواصلات اللاسلكية الدولية النقالة المتطورة (IMT-Advanced) و المستخدمة لتكنولوجية التطور بعيد المدى (LTE Advanced) مثلما حددها الاتحاد لدولي للاتصالات، للشبكات الاتصالات اللاسلكية للجيل الرابع (4G). ; **(5G)** تعني شبكة اتصالات إلكترونية متنقلة مفتوحة للجمهور، وفقاً لمواصفات الاتصالات المتنقلة الدولية(2020 IMT) ، وتعتمد أحد سيناريوهات النشر (NSA) أو(SA) ، والتي يخضع إنشاؤها واستغلالها لدفتر الشروط الحالي.

6.1 التجوال الوطني: ويقصد به إمكانية منح المشترك التواصل عن طريق استعمال شبكات المتعاملين الوطنيين الحاصلين على رخصة (5G/4G/3G/2G) والذين أبرمت معهم أ.تي.أم موبيليس اتفاقات خاصة بالتجوال الوطني محددة للمناطق الجغرافية المعنية وشروط التسعيرة والفوترة المعمول بهما .استهلاك المشترك المستعمل للتجوال يخضع إلى شروط تسعيرات التجوال الوطني. المناطق المغطاة في إطار الاتفاقات الخاصة بالتجوال الوطني وتسعيرات التجوال المطبقة سيتم إعلانها للزبائن **.** كما سيتم اعلام الزبائن عن المناط ق المعنية بالاتفاقيات الخاصة بالتجوال الوطني والتسعيرة المعتمدة.

7.1 التجوال الدولي (roaming) :ويتعلق الأمر بمنح الزبائن إمكانية الدخول الى الشبكات العمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية التي يستغلها المتعاملون الأجانب الذين وقعوا اتفاقات خاصة بخدمة التجوال مع أ.تي.أم موبيليس (التجوال الدولي) والمرهونة بطبيعة الخدمات المتاحة.

2. موضوع العرض: 2.1 الدفع المسبق موبيليس يمكن لزبون بطاقة " الدفع المسبق " الموجودة في الطقم أن يصدر و يستقبل مكالمات محلية و دولية، و الولوج إلى مختلف الخدمات الصوتية و البيانات، وذلك في حدود : **أ)** مبلغ رصيد الاتصالات المسبقة الدفع المخصصة لحساب قابل للتعبئة، و التي يمكن فيها تجميع مبالغ إعادة التعبئة والتي يمكن ان تخضع الى مدة صلاحية حسب العرض. **ب)** فترة الصلاحية المرتبطة برصيد الاتصالات المسبقة الدفع والعتبة حسب العرض. **ت)**مجال التغطية المتعلق بالخدمة. ; **2.2 عرض "كونترول"** يقدم عرض "كونترول" عدة صيغ مفصلة على ورقة التعريفة أو على الموقع الإلكتروني www.mobilis.dz، بتقنية 4G/5G حسب منطقة التغطية. إن الاشتراك شهري ويسمح للزبون بالاستفادة من المزايا المختلفة في الصوت. الرسائل النصية والإنترنت .عند الحصول على الخط، يجب على الزبون دفع مبلغ الصيغة المختارة. دفع الاشتراك غير مشروط باستلام الفاتورة.

3. التزامات : 1.3 أ.تي.أم موبيليس : تتعهد أ.تي.أم موبيليس لإرضاء كل طلبات التفعيل لعرض "الدفع المسبق و الكونترول" في حدود قدرات الأنظمة التي تستغلها وحدود جودة الخدمات. أ.تي.أم موبيليس مسؤولة عن وضع الإمكانيات اللازمة من أجل السير الحسن للعروض وتأخذ التدابير اللازمة من أجل الحفاظ على استمرارية ونوعية الخدمة. غير أنه، لا تعتبر أ تي أم موبيليس مسؤولة عن: **-** انقطاعات الخدمة الناتجة عن الالتزام المفروض على أتي أم موبيليس بالتوقف عن استغلال نطاق تردد ; **-** الانقطاعات الناجمة عن حالات القوة القاهرة المثبتة أو الانقطاعات المرخص بها مسبقا من طرف السلطات المختصة;**-** انقطاعات خدمة الهاتف لشبكات نقالة أو سلكية أخرى مرتبطة بها، ناتجة عن التوقف الجزئي أو الكلي لاستغلال شبكة هذا المتعامل لأي سبب كان **;** **-** اضطرابات و/أو عدم توفر كامل أو جزئي و/أو انقطاع كامل أو جزئي للخدمات المقدمة من طرف المتعاملين الأخرين في حال ولوج المشترك إلى شبكاتهم في إطار التجوال الوطني; **-** في حالة خلل ناتج عن استخدام الأجهزة المطرفية أو سوء ضبط هذه الأخيرة أو لواحقها**;** **-** عدم احترام المشترك للالتزامات المنوطة به ;**-** إن أ.تي.أم موبيليس ليست مسؤولة عن الاستعمال الغير مطابق لشريحة SIMو/أو USIMأو بطاقة /تذكرة التعبئة عندما لا يشوب هذه الأخيرة عيب في الإنتاج; **-** أ.تي.أم موبيليس ليست مسؤولة كذلك عن الاستعمال المطارف الغير المتوافقة مع العروض المسوقة من طرفها. **باعتبار ان شبكة الجيل الخامس 5G في طور التوسع يعترف المشترك و يقبل ان شروط الولوج الى تلك الشبكة واستعمال خدماتها قد تكون ليست بالطريقة المثلى في كل الأوقات و الأماكن ، لذلك تعلم أ.تي.أم موبيليس زبائنها بوضعية تطور شبكة الجيل الخامس 5G من خلال منشوراتها التجارية أو على موقعها الرسمي (www.mobilis.dz/msp/5g).** لا يقع على عاتق أ.تي.أم موبيليس أي التزام تعاقدي بتزويد المشترك للعرض تفاصيل المكالمات التي قاموا بإجرائها.

الخدمات المقدمة بشكل إلزامي من أ. تي. أم موبيليس: الهدف من الالتزام الرئيسي الذي تتحمله أ. تي. أم موبيليس هو تزويد المشترك بإمكانية الوصول من خلال خدمة أ. تي. أم موبيليس إلى شبكة الاتصالات العامة. ومن ثم فهي لا تتمثل في تزويده بالمعدات المطرفية. تمنح أ. تي. أم موبيليس المشترك بطاقة SIM أو USIM التي تسمح له بالوصول إلى شبكة الاتصالات من أي جهاز مطرفي متوافق غير مقفل. **خدمات إضافية:** توفر أ. تي. أم موبيليس للمشترك مجموعة من الخدمات الإضافية. يجب أن يطلب المشترك صراحةً هذه الخدمات الإضافية كتابةً. تخضع هذه الخدمات "للشروط المحددة" وتخضع للشروط الموضحة والمقبولة في ملحق عقد الاشتراك. وهي مرفقة بالشروط العامة للشروط العامة للبيع الحالية وتشكل جزءًا لا يتجزأ منها ، وتؤدي إلى دفع تكاليف إضافية سيتم تحديدها في بطاقة الأسعار المتاحة للمشترك. يمكن أن تقدم أ. تي. أم موبيليس للمشترك وظيفة تشفير اتصالاته وفقًا للأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.

2.3 التزامات المشترك: تزويد أ. تي. أم موبيليس بعنوان بريد إلكتروني بقدر الإمكان لتنويع قنوات الاتصال مع الزبائن. إكمال وتوقيع عقد العرض ، والذي يقر من خلاله بأنه قرأ و قبل الشروط العامة والخاصة للبيع الحالية المتعلقة بالأخير وملاحقه التي تشكل جزءًا لا يتجزأ منه ؛ استخدام جهاز متوافق؛ استخدام شبكة الاتصالات الراديوية العمومية لأ. تي. أم موبيليس وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها في تاريخ الاستخدام بالإضافة إلى تعليمات أ. تي. أم موبيليس ؛ الإحاطة علما بالشروط المحددة لكل عرض ، الوثيقة المرجعية التي يمكن الوصول إليها وتنزيلها من موقع أ. تي. أم موبيليس الإلكتروني (www.mobillis.dz) ؛ يتعهد المشترك أو المسؤول القانوني عن استعمالات الخط و بدفع ثمن المنتجات والخدمات المقدمة له من قبل أ. تي. أم موبيليس. يتعهد المشترك في إطار ما يسمى بالعرض غير المحدود بتبني سلوك واستهلاك معقول وذلك وفقًا للشروط المنصوص عليها. يتعهد المشترك بإبلاغ أ. تي. أم موبيليس دون تأخير بأي تعديل فيما يتعلق بالمعلومات المقدمة عند اكتتاب العقد ، ولا سيما أي تغيير في محل الإقامة أو العنوان للتواصل معه. يجب طلب أي تعديل في العقد برسالة بسيطة موقعة حسب الأصول من قبل صاحب الاشتراك ، ترد فيها تفاصيل الاتصال الكاملة ورقم الزبون ورقم الهاتف ، الموجهة إلى مصلحة زبائن أ. تي. أم موبيليس أو يتم إيداعها في أحد فضاءات أ. تي. أم موبيليس مقابل وصل استلام.

على الشخص المعنوي العام أو الخاص أو المفوض تقديم الوثائق والمعلومات السارية المفعول التالية : نسخة من السجل التجاري؛ تفويض ممضي من طرف الشخص المؤهل قانونا في الشركة يسمح للشخص الذي يتقدم بأن يتعاقد مع أ. تي. أم.موبيليس باسم ولحساب الشخص المعنوي ؛نسخة من بطاقة التعريف سارية المفعول، غير متلفة، للشخص المفوض قانونا لأبرام العقد باسم ولحساب الشخص المعنوي ،مع إظهار النسخة الأصلية، التصريح بالوجود.

المقاول الفردي أو الأشخاص الطبيعيين العاملين في المهن الحرة، الجمعيات والاتحاديات والنقابات ... الخ، يجب عليه تقديم الوثائق والمعلومات التالية: - نسخة من السجل التجاري أو شهادة الاعتماد (بالنسبة للمهن الحرة، الجمعيات، الاتحاديات، النقابات...الخ); نسخة من بطاقة التعريف سارية المفعول، غير متلفة ، مع إظهار النسخة الأصلية; **-** نسخة من البطاقة المهني ; **-** ملأ عقد عروض الدفع المسبق و توقيعه والذي يعترف بموجبه أنه قد اطلع و وافق على الشروط العامة و الخاصة لهذا العقد و ملاحقه ،التي تُعد جزء لا يتجزأ منه ; **-** استخدام جهاز مطرفي متوافق مع الخدمة;**-** استخدام الشبكة العمومية للمواصلات اللاسلكية أ.تي.أم موبيليس طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها عند تاريخ الاستعمال و كذلك توصيات أ. تي. أم. موبيليس ;**-**الاطلاع على الشروط الخاصة لكل عرض، بحيث يمكن تحميل الوثيقة المرجعية من المواقع الرسمية لـ: أ. تي. أم موبيليس (www.mobilis.dz)**;** **-** احترام الشروط المتعلقة بالمشترك النشط المنصوص عليها في المادة 3.1.1 للشروط العامة للبيع ; **-**تقديم لـ أ.تي.أم موبيليس العنوان الالكتروني الخاص بالمشترك إن أمكن و ذلك لتنويع قنوات الاتصال بالمشترك.

يتعين على الزبون من فئة المؤسسات الحرص على التحديث المنتظم للمعلومات التقنية والإدارية، بما يسمح لشركة ATM Mobilis بالحفاظ على مستوى خدمة يتماشى مع متطلبات عروض الجيل الخامس.(5G)

4. الاكتتاب في عرض أ. تي. أم موبيليس: يتم الاكتتاب في العرض من خلال استكمال جميع المستندات المحددة في " ش.ع.ب " وتقديمها إلى أ. تي. أم موبيليس ، ودفع المقابل المالي المتعلق بالعرض المختار أثناء البيع. إذا تبين أن المشترك مدين لشركة أ. تي. أم موبيليس بموجب عقود اشتراك أخرى، وفي حالة عدم وجود نزاع خطير بشأن **المطالبة** ، فإن أ. تي. أم موبيليس تحتفظ بالحق في عدم متابعة البيع حتى تسوية المطالبة السابقة. يجب على المشترك الاحتفاظ بنسخة من جميع المستندات التي يتكون منها العقد.

المستندات اللازمة لاكتتاب عقد البيع أ. تي. أم موبيليس يجب على الشخص الطبيعي تقديم المستندات التالية**:** نسخة من وثيقة هوية سارية المفعول وغير معدلة مع تقديم الأصل، بالنسبة للقاصرين ، سيتم توقيع العقد من قبل الوصي القانوني أو الوصي ، ومن الضروري إرفاق مستند يشهد على صفته ووثيقة لمسؤولية هذا الأخير فيما يخص استعمال الخط ؛ في حالة الاكتتاب في خدمة لصالح الزبون من قبل شخص يسمى بالوكيل ، يقدم الأخير ، وقت الشراء ، المستندات التالية ؛ وثيقة الهوية الخاصة به سارية المفعول ؛ توكيل رسمي بالشكل المناسب ، يتم التصديق على توقيعه لدى مصالح المجلس الشعبي البلدي أو إعداده من قبل موثق ، ويمنحه الزبون لصالح الوكيل (المشتري) ، مما يسمح له بالقيام بالشراء نيابة عنه ، لبطاقة SIM / USIM أو الاكتتاب في خدمات إضافية. وثيقة هوية أصلية سارية للزبون المعني؛ نسخة من كل من وثيقتي الهوية المذكورتين أعلاه.

5. تاريخ إبرام العقد ودخوله حيز التنفيذ: يعتبر العقد مبرمًا ويسري مفعوله في تاريخ بدء تشغيل الخط. يتم دفع الاشتراك (بالنسبة للعروض المتطلبة لذلك) اعتبارا من تاريخ بدء تشغيل الخط.

6. مدة العقد: إن العقد غير محدد المدة حسب دورة حياة العرض. في حالة الانتقال إلى صيغة مشروطة بفترة التزام، سيتم تمديد العقد ويخضع لفترة التزام جديدة مرتبطة بالصيغة الجديدة وسيصبح ساري المفعول من تاريخ الانتقال.

7 .أسعار المنتجات والخدمات: إن أسعار المنتجات والخدمات التي تقدمها أ. تي. أم موبيليس وطرق تطبيقها المختلفة بالإضافة إلى صيغ الاشتراك والخدمة المختلفة وتكلفة الاتصالات هي موضوع بطاقة أسعار تعدها أ. تي. أم موبيليس لمشتركيها. تعد بطاقة أسعار أ. تي. أم موبيليس جزءًا لا يتجزأ من عقد الاشتراك. كما يحق لـ أ.تي.أم موبيليس تعديل عرض الدفع المسبق (بدون إلتزام) وفقاً للشروط التي تحددها سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية. وتلتزم أ.تي.أم موبيليس بإعلام المشترك بأي تغيير أو تعديل للتسعيرة يتم إجراءه على عرض أو صيغة .

8 .تحديد مدة التجديد لعرض الكونترول: تجدر الإشارة إلى أنه يمكن تجديد الباقة في أي وقت ، مما يتيح للمشترك الاستفادة من جميع مزايا العرض في الصوت والرسائل النصية والإنترنت حسب الصيغة المختارة ، وذلك بتطبيق صلاحية لمدة 30 يومًا اعتبارا من تاريخ التجديد. تجدر الإشارة إلى أن تراكم الخطط غير مرخص به من دورة اشتراك إلى أخرى ، وأي تجديد يلغي المزايا المتبقية للخطة الأولية. في حالة عدم دفع المبلغ في اليوم الثاني والثلاثين من تاريخ تفعيل أو تجديد آخر حزمة تم شراؤها ، سيتم توقيف الخط للمكالمات الصادرة (المكالمات / الرسائل القصيرة / الإنترنت). إذا لم يتم تجديد الحزمة بعد 30 يومًا من تطبيق توقيف المكالمات الصادرة (المكالمات / الرسائل القصيرة / الإنترنت) ، فسيتم تعليق الخط للمكالمات الواردة (المكالمات / الرسائل القصيرة / الإنترنت). خلال فترة تقييد الإرسال والاستلام ، يمكن للزبون إعادة تفعيل عرضه بشرط دفع المبلغ المتعلق بالحزمة. يمكن إجراء تجديد الحزمة: في الوكالات او مراكز الخدمات موبيليس أو نقاط البيع المعتمدة أو عبر قائمة USSD #600 * أو واجهة الويب موبيليس أو تطبيق Mobispace. بعد 30 يومًا من تعليق المكالمات الواردة والصادرة (المكالمات / الرسائل القصيرة / الإنترنت) ،إذا لم يتم إجراء أي تجديد ، فسيتم إنهاء الخط تلقائيًا. وبالمثل ، تحتفظ أ. تي. أم موبيليس بالحق في توقيف المكالمات الصادرة (المكالمات / الرسائل القصيرة / الإنترنت) أو تعليق الخط على المكالمات الواردة والصادرة (المكالمات / الرسائل القصيرة / الإنترنت) ، في حالة عدم الامتثال لشروط استخدام العرض.

9. شروط الانتقال: - يمكن إجراؤه في أي وقت خلال الشهر بشرط أن يكون الزبون قد استهلك جميع الموارد (الصوت والبيانات) التي تم تفعيلها مسبقًا وقبل تخصيص الباقة الجديدة. - سيتم الانتقال إلى عرض "كونترول" على مستوى وكالات او مراكز خدمات أ. تي. أم موبيليس بالإضافة إلى القنوات الأخرى من خلال تقديم المستندات اللازمة. - إن الانتقال إلى عرض "كونترول" محجوز حصريًا للزبائن الأفراد من الجمهور العام.

10. فقدان البطاقة/ سرقتها أو تلفها: 1.10 فقدان البطاقة / سرقتها :في حالة فقدان أو سرقة بطاقة الشريحة SIM أو بطاقة USIM ذات الدفع المسبق، يجب على المشترك إبلاغ إجباريا و من دون تأخير أ. تي. أم موبيليس، إما عن طريق الاتصال بخدمة الزبائن عبر الرقم 888 او999 لخدمة المؤسسات أو ,بالتوجه إلى إحدى وكالاتنا التجارية او مراكز الخدمات موبيليس من أجل تعليق خطه هذه البطاقة لكل الاتصالات الصادرة والواردة والخدمات المرتبطة بها مع القيام بالتصريح بذالك الى السلطات المختصة ;في حال عدم قيام المشترك بالإجراءات الرسمية، فإنه يكون المسؤول الوحيد عن أي استعمال احتيالي أو غير قانوني للشريحة المفقودة أو المسروقة يتطلب أي طلب لتعليق الخدمة التحقق من هوية الزبون. للحصول على بطاقة SIM أو بطاقة USIM جديدة على المشترك تقديم تصريح بضياع او سرقة صادر عن السلطات المختصة مع تقديم بطاقة الهوية سارية المفعول إيقاف بطاقة SIM المذكورة .في حالة عدم استرجاع المشترك لخطه المعلق في غضون 120 يوم من تاريخ تعليق الخط سيتم إيقاف تشغيل بطاقة SIM أو بطاقة USIM **.بالنسبة للشخص المعنوي العام أو الخاص، المقاول أو الشخص الطبيعي العامل في إطار مهنة حرة،** عليه تقديم إضافة الى بطاقة التعريف الأصلية السارية المفعول ونسخة منها للمشترك (مستعمل الخط أو ممثل الشركة) ، طلب تعليق محرر على وثيقة حاملة لبيانات الشركة وختمها. بمجرد استلام الطلب، تقوم أ. تي أم موبيليس بإيقاف الخط. يظل المشترك مدينًا بقيمة المكالمات التي أجراها باستخدام بطاقة SIM أو USIM الخاصة به حتى تاريخ استلام طلب إيقاف مقبول ومتوافق مع الإجراءات المعمول بها يتوجب , على مستخدم الخط أو ممثل الشركة تسوية وضعيته في غضون (72) ساعة، إما عن طريق إرسال طلب رسمي أو عن طريق إجراء استبدال لبطاقة SIM/USIM. **2.10 تغيير SIM/USIM: الشخص الطبيعي:** لا يتم اعادة تفعيل خط المشترك بمنح بطاقة USIM/SIM أخرى، إلا بعد تقديم المشترك المعني لشهادة ضياع او سرقة صادرة عن السلطات المختصة، ونسخة من بطاقة التعريف سارية المفعول. **الشخص المعنوي :**لإعادة تشغيل الخط عن طريق منح بطاقة SIM أوUSIM أخرى إلى الشخص المعنوي العام أو الخاص، المقاول الفردي أو الشخص الطبيعي العامل في إطار مهنة حرة، يجب تقديم شهادة ضياع أو سرقة صادرة عن السلطات المختصة، إضافة إلى بطاقة التعريف الأصلية الخاصة بمستعمل الخط أو ممثل الشركة سارية المفعول ونسخة منها، وتقديم طلب منح بطاقة USIM/SIM جديدة يحمل بيانات الشركة وختمها. ستظل مسؤولية المشترك الذي لم يتبع الإجراءات المشار إليها أعلاه قائمة، عن كل استعمال تدليسي أو يمس بالنظام العام، لبطاقته SIM أو USIM ذات الدفع المسبق.**3.10 تلف بطاقة SIM/USIM:** في حالة تلف بطاقة SIM/USIM للمشترك، يتعين على هذا الأخير تقديم بطاقةSIM/USIM الهالكة من أجل استبدالها. بالنسبة للشخص المعنوي العام أو الخاص، المقاول أو الشخص الطبيعي العامل في إطار مهنة حرة، عليه تقديم بطاقة الشريحة SIM/USIM بالإضافة لتقديم طلب تغيير شريحة SIM/USIM، يحمل بيانات و ختم الشركة. لا تعد أ. تي. أم موبيليس مسؤولة تجاه المشترك، عن الآثار التي قد تنجم عن سرقة و/أو فقدان، وكذا تلف بطاقته USIM/SIM "للدفع المسبق أ. تي. أم موبيليس" أو بطاقات التعبئة.

11 - شروط النفاذ لشبكة : 5G/4G/3G/2G : 1.11 لأجهزة المطلوبة للنفاذ إلى الشبكة 5G/4G/3G/2G: إن النفاذ إلى الشبكة يتطلب استعمال المشترك لأجهزة و برامج متوافقة، و مضبوطة بشكل صحيح (المطرف و الشريحة). يتعين على المشترك التحقق من أن جهازه يمكنه من الاستفادة من مجمل المزايا المتعلقة بالاشتراك في خدمة 5G/4G/3G/2G ،لاسيما إشارة 5G/4G/3G/2G **.; 2.11 النفاذ إلى الشبكة في الجزائر :** شبكة أ. تي. أم. موبيليس متواجدة حاليًا في جميع ولايات الوطن وهي في تطور وتوسع مستمرين. من المحتمل ألا تكون بعض المناطق مغطاة بشكل دائم بأحدى الشبكات 5G/4G/3G/2G ، أو قد تكون التغطية فيها غير مستقرة. في حالة عدم توفر الشبكة التي يشترك فيها الزبون لأي سبب كان، سيتم تحويله تلقائيًا إلى شبكة الجيل السابق لأ. تي. أم. موبيليس. مع ذلك، لن يتمكن الزبون من الاستفادة من الخدمات التي لا تتوافق مع معايير الشبكة الأصلية المشترك بها، حيث يتم إيقاف هذه الخدمات تلقائيًا. من جهة أخرى، تجدر الإشارة إلى أنه بعد هذا الانتقال التلقائي إلى الشبكة الأخرى، ستظل المكالمات والاتصالات الناتجة خاضعة لشروط وأسعار العرض الذي اشترك فيه الزبون **;3.11النفاذ إلى الشبكات الدولية :** يمكن للزبون، مع شريطة مراعاة الضبط الصحيح لمطرفه، النفاذ إلى شبكات متعاملين آخرين، كانت أ. تي. أم موبيليس قد وقعت معهم اتفاق خاص بالتجوال، وذلك، ضمن مناطق التغطية لتلك الشبكات.,يخضع استهلاك المشترك لرصيده خارج الجزائر لشروط التعريفات الخاصة بالتجوال الدولي ويظل المشترك المسؤول الوحيد عن استهلاكاته المتعلقة بخدمة البيانات، التي يمكن التحكم في تفعيلها أو تعطيلها، أثناء التجوال، عبر الجهاز المطرفي أو بطلب كتابي يرسل إلى المتعامل.عند استخدام خدمة التجوال الدولي (للمكالمات والإنترنت) أثناء السفر، يتحمل المشترك المسؤولية الكاملة عن أي استخدام للخدمة أو أي تكاليف إضافية. لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن سوء الاستخدام، ولا يحق للمشترك المطالبة باي استرداد لمبلغ مالي سواء كلياً أو جزئياً.

12. تنبيه المشترك: 1.12 التنبيه بخصوص التحميل: تُعلم أ.تي.أم موبيليس المشترك صراحة أن المحتويات المخزنة، والمستعملة، والمسلمة والمستلمة من قبله، هي تحت مسؤوليته، لا سيما بمناسبة تلك التي تتم عن طريق الاتصال بالإنترنت، وبالنتيجة، فإن المشترك يتحمل المسؤولية الكاملة، مدنية كانت أو جزائية، المرتبطة بهذه العمليات .كذلك، يتحمل المشترك مسؤولية تخزين أو تحميل أو إرسال أية بيانات محظورة، غير مشروعة وغير قانونية ومخالفة للآداب أو النظام العام والماسة به أو التي من شأنها أن تمس بحقوق الغير لا يمكن اعتبار أ.تي.أم موبيليس مسؤولة عن الطابع المحظور، وغير المشروع أو غير القانوني للمحتويات وكذلك الاطلاع، التحميل و/أو التخزين، بموجب القوانين والتنظيمات المعمول بها. إن أ.تي.أم موبيليس ، غير مسؤولة عن الرسوم المطبقة على المكالمات أو الرسائل القصيرة SMS الناتجة عن تحميل التطبيقات التي تُصدر مكالمات ورسائل قصيرة SPAM نحو الخارج.

2.12. تنبيه حول سلوك المشترك ونصائح الاستعمال:1.2.12 الاستعمال الشخصي لبطاقة SIM/USIM : بطاقة SIM/USIMهي تجهيزة حساسة تُخصص للاستخدام الشخصي الحصري.; إذ لا يجوز بتاتا تأجيرها أو التنازل عنها أو عن رقم الهاتف لطرف ثالث، باستثناء التنازل القانوني الذي تحدد إجراءاته أ. تي. أم موبيليس من خلال مشاركة بطاقة SIM/USIMالخاصة به، يعرض الزبون نفسه لمجموعة واسعة من المخاطر: سرقة البيانات الشخصية والاستخدام الاحتيالي للخدمات، قد يتحمل الزبون مسؤولية المخالفات التي يرتكبها المستعمل لبطاقته، مما يؤدي إلى متابعات قضائية.

2.2.12 الاستخدامات والسلوكيات المحظورة: يتعهد المشترك باحترام الاستخدامات العادية والقانونية للخدمات التي تقدمها أ. تي. أم موبيليس ويُمنع عليه بشكل خاص أي استخدام احتيالي أو مسيء أو غير قانوني لشريحة SIM الخاصة به و/أو الرقم على شبكة 5G/4G/3G/2G .إلخ، بما في ذلك إغراق الخوادم عمدًا أو بغير عمد، أو الاستغلال غير الطبيعي لخدمات الرسائل، الصوت والبيانات لأغراض احتيالية. ويشمل ذلك استخدام بطاقة SIM/USIM لإنشاء أو تغذية خوادم صوتية أو منصات اتصال بغرض الاحتيال، أو إعادة توجيه أو تحويل الاتصالات (صوت، رسائل قصيرة، بيانات) نحو أرقام ذات تكلفة إضافية أو غير مصرح بها. كما يُحظر إرسال رسائل جماعية ذات طابع تحريضي (SPAM)تولد عددًا كبيرًا من الردود التي قد تعطل استقرار الشبكة أو توفرها، وتحويل أو إعادة توجيه المكالمات/الرسائل القصيرة الواردة من الخارج إلى مشتركي أ. تي. أم موبيليس أو الشبكات الأخرى، وأي استخدام تعسفي لخدمات الاتصالات الدولية أو خدمة التجوال (Roaming) لأغراض احتيالية. كذلك، يُمنع الاستخدام غير المصرح به لبطاقات SIM/USIMفي أجهزة من نوع آلة إلى آلة(M2M) ، وتثبيت أجهزة تقنيةVPN ، بروكسي، إلخ تهدف إلى إخفاء مصدر أو وجهة حركة المرور بقصد التحايل على القيود التعاقدية. وأي محاولة لاختراق، أو الوصول غير المصرح به، أو التحكم عن بعد، أو حقن تعليمات برمجية خبيثة (فيروسات، خوارزميات، نصوص برمجية...) في نظام طرف ثالث بهدف سحب البيانات، أو تعطيل الخدمات، أو تعديل طريقة عملها تعد محظورة. وأخيرًا، يُمنع أي شكل من أشكال الاستخدام التجاري غير المنصوص عليه في العقد، لا سيما السماح لأطراف ثالثة بالوصول إلى خدمات أ.تي.أم موبيليس بمقابل مادي أو بدونه، وأي ممارسة غير متوافقة مع التنظيمات المعمول بها أو عقد البيع. تحتفظ أ.تي.أم موبيليس بالحق في تعليق أو تقييد أو إنهاء، دون إشعار مسبق، أي رقم أو بطاقة SIM/USIM متورطة في أي من السلوكيات المذكورة أعلاه، أو في أي استخدام آخر يعتبر مشبوهًا، احتياليًا أو تعسفيًا، يتم تحديده بواسطة أنظمة المراقبة الخاصة بها، أو يتم الإبلاغ عنه عن طريق شكوى أو تصريح .

3.2.12 نصائح الاستعمال وشروط السلامة: عند إجراء مكالمات أو إرسال بيانات، يكون الجهاز المطرفي متصل مباشرة مع أعمدة الراديو، هذا يعني وجود تبادل للمعلومات عن طريق ذبذبات إلكترو مغناطيسية. وعليه، ولسلامة زبائنها، أ. تي. أم موبيليس تنصح باتخاذ بعض التدابير وهذا لتخفيف التعرض لهذه الحقول الالكهرومغناطيسية والذبذبات: -استعمال سماعة الأذن**;** -اجراء مكالمات، على قدر الامكان، في مناطق ذات جودة ارسال عالية لأجل تخفيض التعرض للذبذبات اللاسلكية الكهربائية ; - حث الأطفال والمراهقين على استعمال عقلاني لأجهزة الاتصال- ; تفضيل، على قدر الإمكان، استعمال الرسائل القصيرة والرسائل الالكترونية والانترنت من أجل تخفيض التعرض للذبذبات اللاسلكية الكهربائية ،كذلك، لابد من احترام القواعد الأمنية التالية: -بالنسبة للزبائن الحاملين لأجهزة طبية إلكترونية مزروعة فإنه من المستحسن أن يبعد الجهاز لمطرفي عن هذه الأجهزة بما لا يقل عن 15 سم واستخدام المطرف على الجانب المعاكس; - احترام تقييد الاستعمال المتعلق بأماكن معينة (المستشفى، طائرة..) ; - عدم الاستماع الى الموسيقى على المطرف بمستوى صوتي عالي لفترة طويلة ; - احترام شروط الاستعمال المحددة من قبل الشركة المصنعة والمفصلة في نشرة التعليمات الخاصة بالأجهزة المطرفية.

3.12 تنبيه بخصوص شبكة الإنترنت: يعترف المشترك أنه على علم تام بانعدام موثوقية شبكة الإنترنت، وخاصة من حيث: -غياب السلامة المتعلقة بنقل البيانات; -عدم ضمان الأداء المتعلق بحجم وسرعة نقل البيانات، يجدر التذكير صراحة بأن الإنترنت ليس بشبكة آمنة، وأن سرية المراسلات التي تنتقل عبر الشبكة ليست مضمونة في ظل هذه الظروف، يتعين على المشترك اتخاذ جميع التدابير المناسبة لحماية البيانات الخاصة به و/ أو البرامج، لاسيما من التعرض للفيروسات المنتشرة على الإنترنت أو اختراق الغير لنظام جهازه المطرفي لأي غرض كان، وأن يشرع في الحفظ قبل وبعد نفاده إلى الشبكة. وبالتالي يوصى بتغيير معلومات وبيانات الدخول للانترنت بمجرد الاشتراك في الخدمة ثم تجديدها بانتظام. كذلك، بعض المحتويات الضارة (فيروسات، تطبيقات مجهولة....) قد تؤدي إلى تخريب الأجهزة، المعدات والمعطيات وتمكين الغير من الولوج بدون علم المستعملين الشرعيين، أو ينجر عنها مكالمات دولية بضريبة اضافية. وعليه يوصى الزبائن أثناء استعمال البرامج المضادة للفيروسات الملائمة، بقراءة شروط الاستعمال وكذا تحيينها وتحميل تطبيقات ذات مصادر معروفة وموثوقة مع الحفظ المنتظم للبيانات. وتعلم أ.تي.أم موبيليس أيضا المشترك أن سلامة، وصحة وسرية المعلومات والملفات والبيانات أيا كانت طبيعتها والتي يرغب في تبادلها على شبكة الإنترنت، لا يمكن ضمانها على هذه الشبكة. ولذلك ينبغي للزبون أن لا يرسل عن طريق شبكة الإنترنت رسائل يود أن يضمن سريتها.

4.12 استعمال الانترنت من قبل القصر أو الأشخاص الهشة: إن أ. تي. أم موبيليس لا تمارس أي رقابة على المحتويات، لذا ينبغي على الآباء مراقبة أبنائهم القصر حين الولوج إلى ما هو معروض عليهم عن طريق الشبكة.من جهة أخرى أ.تي. أم موبيليس تضع تحت تصرف زبائنها عرض "رقابة الأولياء"، والذي يسمح للأولياء مرافقة وحماية أبنائهم مع مساعدة قصوى، من المحتويات غير المرغوب فيها في الإنترنت.

5.12 التنبيه الخاص باستعمال رصيد الانترنت (data): إن التحديثات الآلية المنفذة من الأجهزة المطرفية و/أو البرامج المخصصة المثبتة ينجر عنها استهلاك كبير للإنترنت، ويتولد عنها تكاليف تقع على عاتق المستعمل دون علمه.أ. تي أم. موبيليس توصي بمراجعة إعدادات التحديث على الجهاز المطرفي.

13. المسؤوليات: بصفتها متعامل يوفر النفاذ لشبكتها من نوع 5G/4G/3G/2G، فإن أ. تي. أم موبيليس لا تمارس أية رقابة ولا أية مراقبة للمحتويات السمعية البصرية أو أية محتويات أخرى تعبر شبكتها بالإضافة إلى ذلك، تحتفظ أ. تي. أم موبيليس، بعد إخطارها من قبل سلطة قضائية، بحقها في تعليق أو القطع الفوري للنفاذ إلى شبكتها للزبون المرسل و/أو المستقبل لمحتويات متنازع عنها، وذلك دون إشعار مسبق أو تعويض. يتم إعلام المشترك عن التفاصيل المتعلقة بمكالماته أو معلوماته الشخصية، حسب التشريع المعمول به، والتي يتم حفظها لمدة سنة، ولا يمكن الاطلاع عليها إلا في حالة صدور تسخيرة من طرف السلطات المختصة.

14. حماية البيانات الشخصية: تلتزم شركة أ.تي.أم موبيليس بحماية الأشخاص الطبيعيين في إطار معالجة البيانات الشخصية لزبائنها وفقًا للتشريعات الجزائرية السارية.تندرج معالجة البيانات الشخصية في إطار توفير خدمات الهاتف النقال، وتشكل هذه الشروط العامة للبيع موافقة صريحة من الشخص المعني بمعالجة بياناته الشخصية، وإذا كان الشخص المعني عاجزاً أو محجوراً عليه عن إعطاء موافقته، فإن هذه الأخيرة تخضع لقواعد القانون العام، ويجوز للشخص المعني في أي وقت الانسحاب بالاتصال بشركة أ.تي.أم موبيليس ، ومع ذلك فإن الموافقة المذكورة ليست مشروطة إذا كانت المعالجة ضرورية من أجل: الامتثال لالتزام قانوني، أو حماية حياة صاحب البيانات، أو تنفيذ عقد يكون صاحب البيانات طرفًا فيه أو تنفيذ تدابير ما قبل التعاقد المتخذة بناءً على طلب صاحب البيانات، أو حماية المصالح الحيوية لصاحب البيانات حال عدم قدرته جسديًا أو قانونيًا على إبداء الموافقة, لأداء مهمة يتم تنفيذها من أجل المصلحة العامة أو المتعلقة بالسلطة العمومية، أو إنهاء مصلحة مشروعة تسعى إليها شركة أ.تي.أم موبيليس أو المتلقي، مع مراعاة المصلحة و/أو الحقوق والحريات الأساسية للشخص المعني. يمكن نقل بعض البيانات إلى أطراف ثالثة مثل الشركاء أو المتعهدين من الباطن ضمن إطار توفير خدمات الاتصالات الهاتفية عبر الهاتف النقال؛ وتتم عمليات النقل هذه وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها.- يتم وضع تدابير أمنية لحماية البيانات الشخصية للزبون من أي ضياع أو سوء استخدام أو الاطلاع غير المرخص به أو الإفصاح أو التغيير أو الإتلاف. - قبل أي عملية جمع للبيانات الشخصية، تقوم شركة أ.تي.أم موبيليس بإبلاغ صاحب البيانات، بطريقة صريحة وواضحة، بما يلي: هوية المسؤول عن معالجة البيانات، وعند الاقتضاء، ممثله، وغاية المعالجة التي تهدف البيانات إلى تحقيقها، وأي معلومات إضافية مفيدة، ولا سيما المتلقي، والالتزام بالرد وتبعاته، وكذلك حقوق زبائن أ.تي.أم موبيليس ونقل البيانات إلى الخارج. في حالة عدم جمع البيانات الشخصية من الشخص المعني، يتعين على شركة أ.تي.أم موبيليس تزويد الشخص المعني بالمعلومات المشار إليها أعلاه قبل تسجيل البيانات أو إرسالها إلى طرف ثالث، ما لم يكن الشخص المعني قد تم إطلاعه بالفعل على هذه المعلومات. يكون للشخص المعني الحق في الوصول إلى المعلومات المتعلقة بمعالجة بياناته الشخصية، و يمكنه هذا الحق من الحصول على ما يلي من شركة أ.تي.أم موبيليس: تأكيد ما إذا كانت بياناته الشخصية قيد المعالجة أم لا، الهدف من المعالجة، وفئات البيانات التي تتناولها والجهات المتلقية، وإبلاغه بشكل واضح ببياناته التي تتم معالجتها وكذلك أي معلومات متاحة عن مصدر البيانات.**-** تحتفظ شركة أ.تي.أم موبيليس بالحق في الرد أو معارضة الطلبات التي تتسم بالتعسف الواضح، لا سيما من حيث عددها أو طبيعتها المتكررة، فيما يتعلق بحق الوصول إلى البيانات الشخصية. - يحق للشخص المعني الحصول من شركة أ.تي.أم موبيليس ، مجانًا، على تحديث أو تصحيح أو حذف أو حجب البيانات الشخصية التي لا تتوافق مع أحكام القانون 18-07. - تلتزم شركة أ.تي.أم موبيليس بإجراء التصحيحات الضرورية في غضون 10 أيام من استلام الطلب.للشخص المعني الحق في الاعتراض، لأسباب مشروعة، على معالجة بياناته الشخصية، كما يحق له الاعتراض على استخدام بياناته لأغراض الاستطلاع، ولا سيما الاستطلاع التجاري. يجب على شركة أ.تي.أم موبيليس الرد على طلب الاعتراض في غضون 10 أيام. لا ينطبق الحق في الاعتراض عندما تكون المعالجة استجابةً لالتزام قانوني بما في ذلك تلك المستخدمة في سياق توجيه مكالمات الطوارئ، والتي تهدف إلى الحفاظ على سلامة وحياة الأفراد **.**من أجل النظر في أي مطالبة تتعلق بالحقوق المنصوص عليها في الوثيقة الحالية، يجب على الشخص المعني أن يمارس: 1/ الحق في الحصول على المعلومات: تسجيل الدخول إلى موقع موبيليس الرسمي، www.mobilis.dz تحت عنوان "فضاء الزبون" أو تحت عنوان "الوكالات التجارية" أو "مركز الاتصال موبيليس" ; 2/ الحقوق الأخرى "حق الوصول أو حق التصحيح أو المعارضة" :من خلال التوجه إلى إحدى الوكالات التجارية او مراكز خدمات لـ: أ.تي.أم موبيليس.

15. الضمان: في حال اقتناء أي جهاز مطرفي من أ.تي.أم موبيليس ، تضمن هذه الأخيرة للزبون أي خطأ أو عيب في الإنتاج. وفي هذا الصدد، يستفيد المشترك بضمان لمدة 12 شهرا ابتداء من تاريخ توقيع العقد، والمتضمن قطع الغيار و اليد العاملة وفقا للشروط المحددة من طرف المنتج. يستثنى من الضمان، الأضرار الخارجية أو الناجمة عن سوء استعمال المنتجات التي تم اقتناؤها، كما أن الملحقات مثل: البطارية، الشاحن، وسماعة الأذن غير معنية بالضمان من طرف جميع المورد .وفور معاينة العيب، يجب على المشترك التقدم لدى الوكالات التجارية او مراكز خدماتلـ أ. تي.أم موبيليس أو نقاط خدمات ما بعد البيع للموردين المعتمدين. يشمل الضمان إصلاح المنتوج أو، إن اقتضى الأمر، استبداله وفق إجراءات خدمة ما بعد البيع التي وضعتها أ. تي أم موبيليس.

16. إجراء الفسخ : يتم فسخ هذا العقد بقوة القانون في حالة سحب أو إلغاء أو انقضاء مدة صلاحية الرخصة أو التراخيص الإدارية المسلمة لـ أ. تي أم. موبيليس من أجل استغلال الشبكة أو أي من مكوناتها. إن المشترك الذي لا يوفي بالشروط الواردة في المواد 2.1.1، يعتبر زبونا غير نشط وسيتم توقيف شريحة SIM/USIM.ومع ذلك، وقبل أي توقيف، تعلم أ. تي. أ م موبيليس، بكل وسيلة إتصال، المشترك الذي لا يوفي بالتزاماته الواردة في2.1.1 ، لتذكيره بضرورة اجراء أو تلقي اتصال صوتي أو مرئي، إرسال SMSاو MMS، الاتصال عبر الانترنت وذلك قبل انتهاء مدة صلاحية شريحة SIM/USIM، و الا ستقوم أ . تي. أم موبيليس بتوقيف شريحتهSIM/USIM و بعد ذلك لا يحق للزبون طلب استرجاع رقمه السابق في أي حال من الأحوال، والذي ينجر عنه فسخ العقد الحالي بقوة القانون.

17. شروط تسوية النزاعات والاختصاص القضائي : قبل كل نزاع يتعلق بالخدمات التي تقدمها أ. تي أم موبيليس، يجوز تقديم تظلم إما عن طريق الوكالة أو مركز خدمات موبيليس أو نقطة التواجد أو عن طريق مركز الاتصال لأ.تي. أم موبيليس .كما يمكن تقديم الشكوى عبر الموقع الإلكتروني لـ: أ. تي. أم موبيليس www.mobilis.dz أو البريد العادي مرسل إلى المديرية العامة لـ أ. تي. أم موبيليس الكائن بـ: حي الأعمال الجزائر مجموعة 05 قطعة 27، 28، 29 بلدية باب الزوار الجزائر وفقا للشكوى المقدمة، سيحصل المشترك على رد فوري أو خلال وقت لاحق حسب الطبيعة المعقدة للطلب. ومع ذلك، سوف يتم موافاته بالرد في أقرب وقت ممكن. وفي حالة ما إذا اعتبر المشترك أن الرد الذي تلقاه غير مرض، فله أن يرفع طعنا كتابيا لدى أ. تي. أم موبيليس إلى العنوان المذكور أعلاه. إذا تبين بعد دراسة ملف الطعن، أن أ. تي. أم موبيليس لن تتمكن من الاستجابة إلى طلب المعني، فسيتم استدعاءه كتابيا من أجل التقدم لدى العنوان المذكور أعلاه من أجل التوصل إلى حل ودي. في حال نزاع، وعدم تسويته وديا، يتفق الطرفان على عرض نزاعهما أمام الهيئات القضائية الجزائرية المختصة وسوف يتم تطبيق القانون الجزائري.

18. حق الوصول إلى الملفات المحوسبة :- الدليل و خدمة المعلومات: يجب على المشتركين في خدمات أ. تي. أم موبيليس الذين يرفضون الظهور في الدليل الشامل للمشتركين وفي خدمة الاستعلام عن دليل الهاتف أن يخطروا بذلك كتابةً عند توقيع العقد ، السعر المطبق على ذلك مذكور في بطاقة أسعار العرض الذي اكتتب فيه. - لا ينطبق طلب المشترك على النحو المبين أعلاه على الأطراف الثالثة المخولة صراحةً من قبل القانون الجزائري لمعرفة هذه المعلومات. يجوز لأي مشترك أن يطلب تصحيح المعلومات المتعلقة به.

19. غلق الأجهزة المطرفية: 1.19 تحدد مدة غلق الجهاز لمطرفي بـ 12 شهراً ابتداء من تاريخ إبرام العقد. **2.19**يحق للمستخدم تغيير بطاقة SIM لهاتفه النقال المغلق دون تغيير الشبكة. **3.19** يمكن للمستخدم أن يطلب في أي وقت توقيف تفعيل آلية الغلق. ولهذا الغرض، يجوز له طلب فسخ عقده قبل انتهاء فترة الغلق، مقابل دفع إتاوة محددة وفقا للفترة المنقضية، وسوف يُخطر المستعمل بهذه الأخيرة وفقا للشروط الخاصة.

20. خدمة ما بعد البيع ل أ. تي. أم موبيليس: سوف يوضع تحت تصرف زبائن شبكة 5G/4G/3G/2Gخدمة ما بعد البيع، تتكفل بمعالجة جميع طلبات الزبائن، المتعلقة بالمعلومات، والخدمات والمساعدة التقنية المرتبطة بخدمات "الصوت" و "البيانات" 5G/4G/3G/2G على جميع أنواع الأجهزة المطرفية (النقال، اللوحة الذكية ومفتاح USB) من خلال مختلف الخدمات وطرق النفاذ الآتية: **1.20مراكز الاتصال :** مراكز اتصال أ. تي. أم موبيليس موجودة من أجل استقبال المكالمات الهاتفية، مع توسيع لقدرة استيعابها التي سيتم تكييفها وفقا لحجم العمل.**2.20 الوكالات ونقاط البيع :** تقوم جميع الوكالات التجارية و مراكز الخدمات ونقاط البيع أ. تي. أم موبيليس المفتوحة عبر التراب الوطني بالتكفل بالزبائن، كما تعالج طلباتهم وشكاويهم بخصوص العروض والخدمات "وجها لوجه" مع الأعوان المكلفين بالزبائن. **3.20 موقع الإنترنت :** "فضاء المشترك" متوفر لزبائن أ. تي. أم موبيليس من خلال الموقع الرسمي لـ: أ. تي. أم موبيليس، هذه الخانة مكونة لاسيما من "معرض الأسئلة"، "اتصل بنا" و"المساعدة والبرمجة" سيتم إثراؤها بإضافات أخرى والتي سيتم وضعها مثل "المساعدة عبر الواب"، لفائدة زبائنها المستخدمين الإنترنت والخدمات المتعددة 5G/4G/3G/2G. **4.20 المعالجة عن طريق البريد :**بالإضافة إلى طرق النفاذ المقدمة أعلاه، يمكن للزبائن تقديم طلباتهم وتظلماتهم عن طريق البريد، والتي سيتم استقبالها ومعالجتها حالة بحالة وتقديم في قدر الإمكان، إجابة عن طريق الهاتف.

21. الدليل وخدمة الإرشادات :1.21على المشتركين في خدمات أ.تي.أم موبيليس والذين يرفضون أن تدرج أسماؤهم في الدليل العام للمشتركين وفي خدمة الإرشادات الهاتفية، التعبير عن ذلك كتابة وذلك عند اقتناء شريحة (SIM).

2.21طلب الزبائن بالصيغة المذكورة أعلاه، لا ينطبق على الغير المخول له صراحة بموجب القانون الجزائري لمعرفة المعلومات الخاصة بهم.

22. مراجعة البنود التعاقدية : كل تعديل و/أو إضافة لبند أو عدة بنود التي يمكن أن تطرأ خلال تنفيذ العقد الحالي وملحقاته، يجب أن تكون موضوع ملحق ممضي، وذلك بعد اتفاق الطرفين.

الجزائر في: .... قرئ وصودق عليه